



Ciudad de México, **19/agosto/2024**
Oficio No. M00.0.1/0681/2024

ROSA ELENA ULIN BARJAU
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ATLIXCO
P R E S E N T E

Me refiero a su similar número **DG0482/2024**, de fecha 16 de mayo del presente año, mediante el cual, solicita de esta dependencia del ejecutivo federal, la opinión técnica jurídica con relación a que, si:

1. ¿El Tecnológico Nacional de México, tiene algún inconveniente de que esa casa de estudios a su cargo realice las gestiones correspondientes con la finalidad de celebrar un convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores?
2. ¿En caso de no existir un Garante Solidario por parte del Gobierno del Estado de Puebla, el Tecnológico Nacional de México podrían fungir como Garante Solidario?

Lo anterior, derivado de la diferencia entre los porcentajes de cuotas y aportaciones en el presupuesto autorizado, con relación al actual régimen con convenio total y convenio parcial con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y que son más altas éstas últimas; y procediendo a dar cumplimiento al acuerdo emanado de junta directiva para la incorporación de los trabajadores de dicho establecimiento educativo al servicio del ISSSTE.

Con fundamento en el artículo 5, fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; el numeral 8 apartado M00.1, numerales 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 del Manual de Organización General del Tecnológico Nacional de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2018; me permito comunicarle lo siguiente:

-El presupuesto autorizado del ejercicio fiscal que corresponda a cada institución, se estima a partir de analíticos de plazas que se fundan en los catálogos y tabuladores de puestos definidos por la Dirección General Adjunta en Materia de Remuneraciones, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la propia SEP.

-No omito comentar que el recurso federal asignado por este Organismo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, a ese establecimiento educativo, está previsto en la forma y términos establecidos en los siguientes instrumentos:

- Oficio de presupuesto inicial autorizado.
- Plazas, sueldos y prestaciones del Analítico de plazas autorizado al tecnológico.
- Catálogos oficiales de Puestos y Tabuladores de Sueldos y Salarios para Personal Directivo, Docente y Administrativo, Técnico y Manual adscrito a los Institutos Tecnológicos Superiores en los Estados (ITES).
- Catálogos oficiales de Prestaciones para el personal docente y Administrativo Técnico y Manual.





Ciudad de México, **19/agosto/2024**
Oficio No. M00.0.1/0681/2024

-2-

Mismos, que obran en esa casa de estudios a su digno cargo, y de los cuales, se deberá observar su puntual cumplimiento.

-Ahora bien, respecto del cuestionamiento número uno, la respuesta es **no**; de parte de este Organismo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, no existe inconveniente alguno primero, para llevar a cabo acciones tendientes a formalizar un convenio con esa dependencia de seguridad social para beneficio de sus trabajadores, en aras del ajuste de su presupuesto autorizado, y con la personalidad jurídica que ostenta. Y segundo, en cumplimiento a un acuerdo emitido por su máximo Órgano de Gobierno y del cual, esta dependencia forma parte integrante del mismo.

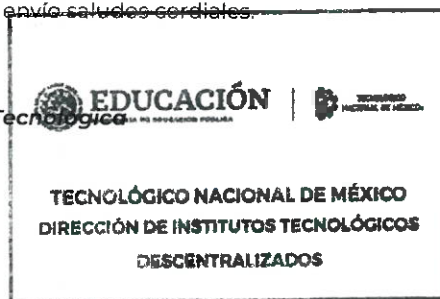
-En respuesta al segundo cuestionamiento, recordemos que el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que, al tratarse de figuras de distinta naturaleza jurídica (federal y estatal), el Tecnológico Nacional de México, **no cuenta con atribuciones para constituirse en Garante Solidario en tal supuesto.**

-Dicha atribución está reservada al Gobierno del Estado de Puebla en términos de su Propia Ley Orgánica y Hacendaria respectivamente, derivado de su propia y especial naturaleza jurídica como organismo estatal que presta una función social educativa. Motivo por el cual, se recomienda explorar la alternativa de dicha constitución ante la autoridad competente de carácter estatal para tal efecto.

Sin más por el momento, le envío saludos cordiales.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica

MANUEL CHÁVEZ SÁENZ
DIRECTOR



C.c. p. Ramón Jiménez López. -Director General del Tecnológico Nacional de México. -Presente.
MCS/SPH

